ông Kiệt với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Hãy lập luận để phản bác lại quan điểm cho rằng hợp đồng vô hiệu.*

Câu hỏi 9 (1 điểm): *Theo anh (chị) có cần triệu tập ông Kiệt với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không?*

Câu 10 (1 điểm): *Hãy lập luận để thuyết phục Hội đồng xét xử việc nguyên đơn từ chối nhận hàng là có cơ sở.*

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

ĐỀ 38:

Tóm tắt nội dung vụ việc:

- Mekonimex là chi nhánh tại TPHCM của Cty nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Cần thơ.
- Ngày 15/02/X Mekonimex do ông Nguyễn Phú Kiệt – Phó GĐ Chi nhánh ký HĐ Cty TNHH Tám Giùm –Giám đốc làm đại diện, ký HĐ gia công mặt hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu với các điều khoản như sau:
  - Cty Tám Giùm chịu trách nhiệm thu mua nguyên liệu và gia công chế biến cho chi nhánh Mekonimex mặt hàng ghẹ xanh và tôm càng xanh xuất khẩu đông lạnh.
  - Chủng loại: ghẹ xanh 3 chấm, tôm càng xanh bóc vỏ.
  - Số lượng: 5.000kg ghẹ, tôm: 1000kg.
  - Yêu cầu: ghẹ cắt mảnh đông lạnh 500gr/hộp, 40 hộp/thùng, tôm bóc vỏ: 300gr/khay, khay xốp bọc ni lông.
  - Đơn giá tạm tính: 32.000đ/kg, ghẹ: 85.000đ/kg.
  - Thanh toán: Mekonimex sẽ ứng trước cho Cty Tám Giùm 20% giá trị HĐ ngay sau ký; 80% còn lại thanh toán theo biên bản giao nhận hàng hoá trong 10 đợt.
- Trong quá trình thực hiện HĐ, Cty Tám Giùm đã vi phạm nghĩa vụ giao hàng ngay từ đợt đầu tiên, kéo dài thời hạn giao hàng, khi giao thì hàng không đảm bảo chất lượng.

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	1. Nguyên đơn: Cty nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Cần Thơ (K2Đ56 BLTTDS) Vì Chi nhánh Cty Mekonimex không có tư cách pháp nhân 2. Bị đơn: Cty TNHH Tám Giùm - đại diện: Giám đốc Cty (K3Đ56 BLTTDS)
2	Đây là tranh chấp dân sự: vì một bên trong quan tranh chấp (Chi nhánh) không có tư cách pháp nhân khi ký kết HĐ nêu trên.
3	Toà án Quận 7 có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp này (Đ33, Đ35 BLTTDS)
4	
5	1. không có căn cứ để hoãn phiên toà nếu muốn có sự tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương. (Đ203BLTTDS). 2. Nhiều tình tiết vụ việc sẽ vẫn được làm sáng tỏ tại phiên toà hôm nay nếu không có sự tham gia của người bảo vệ trước sự xét xử nghiêm minh của HĐXX.